

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 603/2531

นางลัดดา ฉัตรภิญญาคุปต์ฯ

โจทก์

นายทวีศักดิ์ พยุงวิวัฒนกุล กับพวก

จำเลย

นางลัดดา ฉัตรภิญญาคุปต์ฯ โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 35

ความว่า คดีนี้อยู่ระหว่างจำเลยที่ 1 อุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกา บัดนี้ โจทก์จำเลยตกลงกันได้ โจทก์ไม่ติดใจที่จะดำเนินคดีอีกต่อไป จึงขอถอนฟ้อง จำเลยที่ 1 ไปรุดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 แถลงท้ายคำร้องว่าไม่คัดค้าน (อันดับ 111) โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 และมาตรา 91 ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นความผิดหลายกรรม ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิด ตามเช็คฉบับแรก จำคุก 6 เดือน ตามเช็คฉบับที่ 2 จำคุก 10 เดือน ตามเช็คฉบับที่ 3 จำคุก 10 เดือน ตามเช็คฉบับที่ 4 จำคุก 8 เดือน รวมจำคุกจำเลย 2 ปี ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า รวมจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 24 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ (อันดับ 97)

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกา (อันดับ 99)

ศาลฎีกาทำคำสั่งคำร้องเสร็จและส่งไปศาลชั้นต้นเพื่ออ่านแล้วก่อนถึงวันนัดฟังคำสั่งศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 111)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีนี้เป็นคดีความผิดอันยอมความกันได้โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง จำเลยไม่ค้าน อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้จำหน่ายคดี

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีนี้เป็นคดีความผิดอันยอมความกันได้โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง จำเลยไม่ค้าน อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้จำหน่ายคดี

(สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-ธีรพันธุ์ รัศมีทัต-อรรถวิทย์ วรธนวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ